

KULLANIM KOŞULLARI

Vellium — Yasal Kullanım Şartları (Operis bir Vellium ürünüdür)

Hukuki Güvence & Aracı Hizmet Sağlayıcı

Önemli Yasal Vurgu: Platform yalnızca tarafları bir araya getiren bağımsız bir keşif ağıdır. Komisyon kesmez (%0 komisyon), emanetçi (escrow) veya ödeme kuruluşu değildir, taraflar arasındaki sözleşmenin tarafı ve garantörü olamaz.

1. Taraflar ve Hizmetin Hukuki Niteliği

İşbu Kullanım Koşulları ("Sözleşme"), Operis platformunun işleticisi olan Vellium ("Şirket") ile sisteme üye olan kullanıcı ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir. Operis bir Vellium ürünüdür.

Platform; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5651 sayılı Kanun uyarınca münhasıran bir 'Aracı Hizmet Sağlayıcı' ve 'Yer Sağlayıcı' niteliğindedir.

- Platform, Kullanıcılar tarafından paylaşılan proje veya teklif içeriklerinin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir.
- Kullanıcılar sisteme girdikleri tüm verilerin hukuki ve cezai sorumluluğunu şahsen üstlenir.

2. İş İlişisinin ve Temsilciliğin Kesin Reddi

Platform ile Kullanıcılar arasında veya Kullanıcıların kendi aralarında hiçbir surette 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında işçi-işveren, alt işveren veya asıl işveren ilişkisi kurulamaz.

- Platform, bir özel istihdam bürosu (İŞKUR aracı) veya iş bulma ajansı değildir.
- Kullanıcılar bağımsız girişimci / yüklenici statüsündedir; hiçbir vekalet, temsilcilik veya adi ortaklık doğmaz.

3. Emanet (Escrow), Ödeme ve Vergi Sorumsuzluğu

Platform para tutmaz, emanet hesabı (escrow) sunmaz, hakediş dağıtmaz ve komisyon kesintisi yapmaz (%0 Komisyon).

Mali ve vergisel yükümlülükler tamamen tarafların uhdesindedir:

- Her türlü ödeme doğrudan tarafların kendi aralarında kararlaştıracağı banka veya yasal finans kanalları üzerinden yapılır.
- Faturalandırma, KDV, stopaj, serbest meslek makbuzu (SMM) ve gelir vergisi beyanları tarafların şahsi mükellefiyetindedir.

4. Yazılım Kalitesi, Güvenlik Zafiyetleri ve Siber Olaylar

Freelancer tarafından teslim edilen yazılımların çalışabilirliği, kalitesi, performans düzeyi veya siber güvenlik zafiyeti (backdoor, zero-day, malware vb.) içermemesi hususunda Platform hiçbir garanti vermez.

Kaynak kod denetimi, penetrasyon testleri ve kabul testlerinin (UAT) yürütülmesi münhasıran İşveren'in sorumluluğundadır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları (5846 Sayılı FSEK)

Kod, tasarım ve mimari üzerindeki telif ve fikri hakların devri, 5846 sayılı FSEK uyarınca tarafların kendi aralarında bağımsız olarak akdedeceği yazılı sözleşmelere tabidir. Platform telif uyuşmazlıklarının tarafı değildir.

6. Azami Sorumsuzluk ve Tazminat Sınırı

Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami ölçüde; ağır kusur ve kasıt halleri müstesna olmak üzere, Platform kâr kaybı, veri kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hiçbir dolaylı veya arızı zarardan sorumlu tutulamaz.

Platformun herhangi bir sebeple sorumlu tutulması halinde azami mali mesuliyeti, uyuşmazlık konusu işlem için Platform'a fiilen ödenen tutarla (0 TL) veya her halükarda azami 100 Türk Lirası ile sınırlıdır.

7. Kullanıcının Rücu ve Tazmin Yükümlülüğü (Indemnity)

Kullanıcı; kanunları veya üçüncü kişi haklarını ihlal etmesi sebebiyle Platform aleyhine doğabilecek her türlü idari para cezası, tazminat ve dava masraflarını Platform'un ilk talebi üzerine faiziyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

HMK m. 193 uyarınca; Platformun sunucu kayıtları, kriptografik SHA-256 onay özetleri ve veri tabanı logları kesin ve bağlayıcı delil niteliğindedir.

Referans Kodu: OPR-LEGAL-TERMS-v1.0

Operis P2P Doğrudan Eşleşme & Sözleşme Altyapısı

SHA-256 Dijital Mühür (HMK m. 193): c9a1d84f932e5b7194f1c93a401b2fe0f7e8a9c3b2e5d8f4a1c6e9b2d5f8a3c7